MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TRANSPORTS
VILLE ET LOGEMENT
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Publié le 05 juin 2020 | Mis à jour le 17 avril 2024 | Temps de lecture : 23 minutes

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

Économie circulaire

Partager la page

SOMMAIRE

1. Loi anti-gaspillage : présentation
2. Sortir du plastique jetable
3. Mieux informer le consommateur
4. Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire
5. Agir contre l'obsolescence programmée
6. Mieux produire
7. Mettre l'économie circulaire au cœur de la commande publique (article 58)
8. Décrets d'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Document de référence

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

Loi anti-gaspillage : présentation

Transformer notre système en profondeur : tel est l'objectif de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont les 130 articles permettent de lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage. La loi vise à transformer notre économie linéaire, produire, consommer, jeter, en une économie circulaire.

Elle se décline en cinq grands axes :

- sortir du plastique jetable ;
- mieux informer les consommateurs ;
- lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;
- agir contre l'obsolescence programmée ;
- mieux produire.

Elle fixe de nouveaux objectifs pour les années à venir.

Texte au Journal Officiel

Vidéo : comment la loi AGEC va-t-elle changer notre quotidien ?

Sortir du plastique jetable

La loi prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Pour y parvenir, des objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi et de recyclage seront fixés par décret. Ces objectifs sont répartis sur quatre périodes, permettant de repenser progressivement l'utilisation des plastiques à usage unique :

- 2021-2025 ;
- 2025-2030 ;
- 2030-2035 ;
- 2035-2040.

Cette mesure impacte profondément nos modes de consommation, car nous utilisons très régulièrement des produits en plastique à usage unique : tubes de crème ou de dentifrice, bidons de lessive ou de produits ménagers, bouteilles de shampoing… Il s'agit également d'une mesure forte pour l'industrie.

Le premier décret 3R (2021-2025) fixe trois objectifs. Plusieurs mesures ont ainsi été prises afin de réduire l'utilisation du plastique au quotidien.

Pour en savoir plus, consultez la page : Lutte contre la pollution plastique

Sortir du plastique à usage unique

depuis le 1er janvier 2018) comme les shampoings, produits de coloration, gels douche, démaquillants.

2030

- Réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique.

Agrandir

- Télécharger Vers la fin du plastique à usage unique - Télécharger l'infographie
  PDF – 111.9 Ko

> La loi vise à augmenter la part des emballages réemployés par rapport aux emballages à usage unique. Elle fixe de nouveaux objectifs à atteindre :
> - 5 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2023 ;
> - 10 % des emballages réemployés mis sur le marché en France en 2027.

Remplacer la vaisselle jetable par de la vaisselle réutilisable

Les établissements de restauration doivent, depuis le 1er janvier 2023, servir les repas et boissons consommés sur place dans de la vaisselle réutilisable (gobelets, couvercles, assiettes, récipients, couverts). La restauration rapide est concernée, mais également les cafétérias ou restaurants de musées, d'enceintes sportives, de parcs d'attractions, de halls d'exposition, de stations d'autoroute, de gares et d'aéroports, ou encore d'entreprises ou d'administrations.

En 2023, cette obligation a fait l'objet de plusieurs rappels à la réglementation dans le cadre de réunions organisées par les ministres Christophe Béchu et Bérangère Couillard et réunissant les principaux intéressés. Près de 300 contrôles ont également été réalisés en 2023 par les inspecteurs d'installation classées pour la protection de l'environnement.

En 2024, plus de 80 inspections ont été menées dont une cinquantaine lors d'une semaine "action coup de poing" dans plusieurs régions, avant l'été.

Les contrôles se poursuivent en 2025 comme en atteste la circulaire signée par la ministre Agnès Pannier-Runacher en décembre dernier fixant les priorités d'actions de l'inspection.

En tant que consommateur, il est également possible de signaler le non-respect de cette obligation via l'application de la DGCCRF « Signalconso ».

FAQ

- Quelles enseignes sont concernées par cette mesure ?
- Quelle est la quantité de déchets à usage unique évités grâce à cette mesure ?
- Ma vaisselle sera-t-elle propre ? La fréquentation de ces restaurants est dense. Peut-elles suivre le rythme ?
- Qui va mener les contrôles pour s'assurer du respect de la nouvelle réglementation ?
- Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la mesure ?

Favoriser le vrac pour réduire les emballages

Chaque consommateur peut, depuis le 1er janvier 2021, apporter un contenant réutilisable dans les commerces de vente au détail. Ce contenant doit être propre et adapté au produit acheté. Le consommateur est responsable de l'hygiène du contenant. L'établissement peut, quant à lui, refuser de servir le consommateur si le contenant apporté est sale ou inadapté.

Les vendeurs de boissons à emporter doivent proposer une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable apporté par le consommateur. La mesure est entrée en vigueur dès promulgation de la loi.

Les commerces de vente au détail d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés devront mettre à disposition de leurs clients des contenants réutilisables propres. Ce service est proposé à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage, pour les produits frais par exemple.

En 2021, l'ADEME a publié un « Panorama et évaluation environnementale du vrac en France » dans lequel elle évalue les avantages environnementaux de la vente en vrac de neuf produits. Pour généraliser la vente et la consommation de produits en vrac suite à la loi Climat et résilience, la DGCCRF a pris un décret précisant les produits de grande consommation interdits à la vente en vrac (décret n° 2023-837 du 30 août 2023 établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique), et a préparé un deuxième décret précisant la manière dont l'objectif de 20% de surfaces des GMS dédiées au vrac d'ici 2030 doit être mis en œuvre.

Ce dernier fait l'objet d'une consultation du public jusqu'au 17 février 2025 inclus. Une expérimentation est également prévue pour explorer le potentiel de développement de la vente sans emballages à usage unique dans les petites surfaces de vente.

Mieux informer le consommateur

Rendre le tri plus efficace grâce à un logo unique, des modalités de tri et une harmonisation de la couleur des poubelles

La loi prévoit une série de mesures pour faciliter le geste de tri :

- un logo unique est en cours de déploiement sur de nombreux produits du quotidien. Il signifie que le produit ne doit pas être jeté dans le bac à ordures ménagère et qu'il peut être trié. En parallèle du logo, les modalités de tri sont également précisées : reprise en magasin pour les équipements électriques et électroniques, bennes spécifiques pour les piles, poubelle jaune pour les emballages… ;
- la couleur des poubelles est harmonisée sur l'ensemble du territoire afin de faciliter le tri. Ce nouveau dispositif se déploie progressivement, s'appuyant sur le renouvellement des parcs de poubelles. Les éco-organismes des filières emballages ménagers et papiers graphiques accompagnent cette transition ;
- les copropriétaires doivent avoir accès à plusieurs informations locales autour de la gestion de leurs déchets : règles de tri, adresse, horaires, modalités d'accès des déchèteries dont dépend la copropriété.

Imposer la mise à disposition au public des informations sur les produits contenant des perturbateurs endocriniens dans un format qui peut être exploité par des applications

La « loi AGEC » impose à tout metteur sur le marché de produits à destination des consommateurs qui contiennent des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés, de mettre à disposition du public les informations permettant de les identifier dans ces produits, par voie électronique.

Trois arrêtés publiés en octobre 2023 fixent respectivement :

- La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne pour lesquelles s'applique cette obligation ;
- Les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations à mettre à disposition du public ;
- L'application pouvant être utilisée par les metteurs sur le marché alternativement à la mise à disposition des informations sur une page internet dédiée, à savoir l'application « Scan4Chem ».

La mise à disposition du public des informations sur la présence de perturbateurs endocriniens listés dans l'arrêté susmentionné, devra être réalisée pour les denrées alimentaires, substances, mélanges et articles, à l'exception des médicaments dès lors que leur concentration est supérieure à 0.1% en pourcentage massique soit dans le produit concerné, soit dans son emballage primaire.

Lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire

Interdire l'élimination des invendus non-alimentaires

La loi met fin à l'élimination (incinération et mise en décharge) des invendus non alimentaires. Les invendus doivent faire en priorité l'objet d'un réemploi, et à défaut d'un recyclage. Les industriels doivent ainsi mieux gérer leurs stocks afin d'éviter les surplus de production. Cette mesure, qui est une première mondiale, vise à encourager le don en faveur des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire. Afin de favoriser la pratique du don, des incitations fiscales ont été prévues (réduction d'impôt, absence de régularisation de la TVA, etc.).

La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les produits couverts par une filière REP (responsabilité élargie du producteur), pour les produits d'hygiène et de puériculture, pour les équipements de conservation et de cuisson des aliments, pour les produits d'éveil et de loisirs ainsi que pour les livres et les fournitures scolaires, et le 31 décembre 2023 pour les autres produits.

Lutter contre le gaspillage alimentaire

La loi renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire en rehaussant ses objectifs.
Les secteurs de la distribution alimentaire et de la restauration collective (supermarchés, cantines…) devront réduire le gaspillage alimentaire de 50 % par rapport au niveau de 2015 et cela d'ici 2025. Les secteurs qui produisent ou transforment des denrées alimentaires ainsi que la restauration commerciale devront également réduire de 50 % leur gaspillage alimentaire par rapport au niveau de 2015 et cela d'ici 2030.

La loi entend également les obligations : les grossistes auront désormais l'obligation de donner leurs produits alimentaires invendus aux associations.

Les sanctions envers ceux qui détruisent ou détériorent les denrées alimentaires invendues sont renforcée : l'amende sera plus élevée et modulable en fonction de la taille du commerce. L'entrée en vigueur de cette mesure est immédiate.

À côté de la date de péremption, une mention informant le consommateur que le produit reste consommable après cette date pourra être apposée.

L'ambition de la loi est aussi une meilleure gestion des stocks afin de limiter le gaspillage qui en découle : la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot pourront être intégrés dans les codifications des produits. Cela permettra un meilleur traitement informatique des stocks.

Gaspillage alimentaire

Valoriser les biodéchets

Depuis 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi antigaspillage de 2020, le tri des biodéchets a été généralisé et concerne tous les professionnels et les particuliers. C'est pourquoi le Gouvernement accompagne les collectivités dans la mise en place de solutions à destination des citoyens, et rappelle aux professionnels leurs obligations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée

Créer des fonds pour le réemploi

Des fonds dédiés au financement du réemploi et de la réutilisation sont créés. Ils sont destinés aux structures œuvrant sur ces sujets, comme les recycleries, les ressourceries et autres structures de l'économie solidaire. Certaines entreprises peuvent en bénéficier sous conditions. Les filières produisant des produits électriques et électroniques, des meubles ou des articles de bricolage et de jardinage (produits pouvant être facilement réutilisables) doivent y contribuer à hauteur de 5 % de leur écocontribution.

Permettre la vente des médicaments à l'unité

Afin d'éviter le gaspillage, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la vente de certains médicaments en officine peut se faire à l'unité. La liste des médicaments concernés par cette mesure a été fixée par un arrêté du ministère de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé.

Stopper l'impression systématique des tickets de caisse

L'impression systématique des tickets de caisse sera interdite à compter du 1er avril 2023. Le client pourra toujours demander son ticket s'il le souhaite, mais ceux-ci ne seront plus distribués systématiquement. Rappelons que plus de 10 000 rouleaux de papier sont consommés en moyenne chaque année, par hypermarché, pour l'impression des tickets de caisse.

Généraliser les poubelles de tri des emballages dans l'espace public

A partir de 2025, les poubelles de tri seront déployées dans l'espace public : les parcs, les rues, les places seront ainsi équipées de poubelles permettant aux Français de trier leurs déchets même en dehors de chez eux, dans le but d'améliorer la collecte et le recyclage.

Décret n° 2024-134 du 21 février 2024

Agir contre l'obsolescence programmée

Appliquer un indice de réparabilité et tendre vers un indice de durabilité

Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques (y compris les vendeurs en ligne) affichent un indice de réparabilité sur 9 catégories de produit. Grace à cet indice, le consommateur est en capacité de savoir si son produit est plus ou moins réparable. Différents critères sont pris en compte dans le calcul comme le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit. L'indice est déployé dans les magasins et sur internet depuis le 1er janvier 2021.

Cette mesure permettra de proposer progressivement un indice de durabilité : à compter du 1er janvier 2025, certains équipements électriques et électroniques devront afficher un indice de durabilité. Celui-ci viendra remplacer l'indice de réparabilité. Cet indice inclura de nouveaux critères comme la fiabilité et la robustesse du produit.

L'indice de réparabilité

Faciliter la réparation et favoriser l'utilisation de pièces détachées issues de l'économie circulaire

Le consommateur bénéficie, lors de l'achat de son produit, d'une information sur la disponibilité ou non des pièces détachées. La mesure concerne les produits d'ameublement et les produits électroniques et électriques. Le délai de mise à disposition des pièces détachées par le fabricant au vendeur ou réparateur sera de 15 jours ouvrables. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.

Le réparateur a par ailleurs l'obligation de proposer au client des pièces détachées issues de l'économie circulaire. À noter que les étapes de réparation des pannes les plus courantes peuvent être intégrées dans le mode d'emploi ou la notice d'utilisation.

Améliorer l'information sur le maintien de la compatibilité logicielle

Les téléphones et tablettes subissent parfois des mises à jour qui les ralentissent ou les détériorent prématurément. Désormais, le consommateur est informé de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l'achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l'appareil. Cette information est communiquée par le fabricant et le vendeur de téléphonie.

Le fabricant a également l'interdiction de restreindre la réparation ou le reconditionnement d'un appareil et cela par n'importe quel procédé, y compris une mise à jour logicielle qui ralentirait ou dégraderait l'usage de l'appareil.

Création d'un bonus réparation

Le bonus réparation est un montant déduit directement de la facture du consommateur qui se rend chez un réparateur labellisé pour faire réparer son produit cassé. Ce bonus, prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), vise à encourager la réparation d'un produit cassé (au lieu de son remplacement par l'achat d'un produit neuf). Les produits concernés et les montants du bonus sont identiques à travers toute la France.

Le bonus réparation permet ainsi de réduire le coût de réparation et d'allonger la durée de vie des produits.

Le bonus est issu de fonds dédié à la réparation des équipements électriques et électroniques, opérationnel depuis le 15 décembre 2022 et son ouverture au grand public. L'enveloppe financière dédiée à la réparation des produits électriques et électroniques a été fixée à 410 M€ sur la période 2022 - 2027 (6 ans).

En savoir plus sur le bonus réparation et ses évolutions :

- Communiqué de presse
- Fiche presse
- Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC)
- Information du consommateur

Critères préalables requis à la labellisation

Les éco-organismes labellisent les réparateurs, selon plusieurs critères :

- l'éco-organisme fixe une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer et le lieu de réparation, afin de ne pas soutenir les réparations effectuées hors du territoire national (principe de proximité) ;
- le fonds réparation ne peut pas soutenir les réparations réalisées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
- pour être labellisé, le réparateur doit fournir une garantie commerciale de 3 mois, afficher les conditions de participation au fonds réparation en vitrine et être qualifié.

Calendrier de mise en œuvre

L'enveloppe du fonds réparation est fixée dans l'arrêté portant cahier des charges de la filière REP.

L'éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet ensuite sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes.

Suite à l'avis à la commission des filières REP, le ministre en charge de l'environnement donne son accord, après d'éventuelles demandes de révision.

Le fonds réparation est alors mis en place opérationnellement. Après une période de labellisation des réparateurs et une communication du grand public, le financement de la réparation pourra débuter.

Mieux produire

Étendre la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filière

De nouvelles filières pollueurs-payeurs sont créées par la loi. Objectif : que les producteurs, importateurs et distributeurs de ces nouveaux produits financent leur fin de vie.

Six nouvelles filières sont d'ores et déjà été créées :

- les produits du tabac ;
- les jouets ;
- les articles de sport et de loisirs ;
- les articles de bricolage et de jardin ;
- les produits ou matériaux de construction du bâtiment ;
- les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles;
- les voitures, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur ;
- les lingettes préimbibées à usage unique.

La loi étend également le périmètre de certaines REP, comme celle des emballages ménagers. Elle s'étend désormais aux emballages de la restauration et elle sera prochainement étendue à l'ensemble des emballages professionnels à compter du 1er janvier 2025.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page :

Cadre général des filières à responsabilité élargie des producteurs

- Télécharger Décryptons : les filières REP
  PDF – 276.64 Ko

Cadre général des filières à responsabilité élargie des producteurs

Encourager les produits plus respectueux de l'environnement avec un système de bonus-malus

Selon les qualités environnementales d'un produit, les producteurs pourront recevoir une prime ou une pénalité sur la contribution qu'ils versent à leur éco-organisme. Plusieurs critères environnementaux existent comme la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, la présence de substances dangereuses…

En clair, si un produit est écologique, son producteur recevra une prime, s'il est polluant, il recevra une pénalité. Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière du producteur.

Cette information pourra être accessible pour le consommateur : grâce à l'information sur le bonus-malus, il pourra choisir des produits conçus de manière écologique. Les produits concernés sont ceux soumis à une filière pollueur-payeur.

Ce système de bonus-malus est en cours de déploiement pour l'ensemble des produits soumis à une filière à responsabilité élargie des producteurs.

L'écocontribution : intégrer le recyclage dans l'ADN de son produit

Mettre l'économie circulaire au cœur de la commande publique (article 58)

Plus de 160 milliards d'euros (recensement OECP Bercy 2022) (PDF) sont dépensés chaque année par le biais de la commande publique de l'État, des collectivités territoriales et des intercommunalités. Faire de ces achats un levier de transformation de l'économie vers un modèle plus durable et circulaire est essentiel.

C'est l'objectif porté à travers l'application de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 de lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire, dite loi AGEC. Mis en œuvre par les acheteurs publics depuis mars 2021, ce dispositif oblige les acheteurs de l'État et des collectivités territoriales à acquérir certains produits issus du réemploi ou de la réutilisation ou qui comporte des matières recyclées. Depuis le nouveau décret publié en 2024, les pourcentages obligatoires augmenteront progressivement jusqu'à 2030. Par ailleurs les acquisitions gratuites via le don sont maintenant valorisées dans le cadre de ce dispositif.

Quelques exemples concrets d'obligations fixées par le cadre réglementaire actuel :

- achat de 20 % de téléphones reconditionnés et 20 % intégrant de la matière recyclée par an ;
- achat de 20 % de meubles de bureau de seconde main et 15 % intégrant de la matière recyclée par an ;
- achat de 5 % d'articles et équipements sportifs de seconde main et 20 % contenant de la matière recyclée par an.

Le poids économique considérable que représentent les achats effectués par l'État et les collectivités territoriales doit contribuer à accélérer le changement des modèles de production afin de réduire les déchets et mieux préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat, en envoyant un signal fort à tous les acteurs économiques et en créant des débouchés pour une offre plus durable, créant par ailleurs un effet d'entraînement vis-à-vis des achats privés.

- Décret n° 2024-13 du 21 février 2024

> **Bilan et enseignements de l'application du dispositif de l'article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire**
>
> Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire : rapport d'évaluation de l'article 58 (Juillet 2023)

Décrets d'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire

- 2025
- 2024

2023

2022

2021

2020

Ordonnances et rapports 2020

Pour aller plus loin

- La loi anti-gaspillage dans le quotidien des Français : concrètement ça donne quoi ? (Document de référence 2021)
- The anti-waste law in the daily lives of the French people
- Economie circulaire et déchets
- Texte au journal officiel

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature

Ministères de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, des Transports, de la Ville et du Logement.

Abonnez-vous à Terre à Terre, notre lettre d’information

Chaque saison, retrouvez dans votre boîte mail les clés pour comprendre les grands enjeux de la transition écologique et leur appropriation par les territoires.

S'abonner

MINISTÈRES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
TRANSPORTS
VILLE ET LOGEMENT
Liberté
Égalité
Fraternité

info.gouv.fr | service-public.gouv.fr | legifrance.gouv.fr | data.gouv.fr

Plan du site | Accessibilité : partiellement conforme | Mentions Légales | Données personnelles | Acceo | Écoconception | Contact | Flux RSS | Répertoire des informations publiques | Gestion des cookies | Paramètres d'affichage

Sauf mention contraire, tous les contenus de ce site sont sous licence etalab-2.0